

1500740-97.2022.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... CARRARO e ANDERSON ROGÉRIO LUIZ, já qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 180, §1º, e no art. 311, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, em data incerta, mas anterior e próxima ao dia 28 de julho de 2022, na Rua Goiabeira, 68, Roseira de Cima, Jaguariúna, nesta Comarca, os réus adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna - SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500740-97.2022.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500740-97.2022.8.26.0296

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDER REINALDO DOS SANTOS CARRARO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial (fl. 5-170), ofereceu denúncia (fl. 2-4) contra SANDER REINALDO DOS SANTOS CARRARO e ANDERSON ROGÉRIO LUIZ, já qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 180, §1º, e no art. 311, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, em data incerta, mas anterior e próxima ao dia 28 de julho de 2022, na Rua Goiabeira, 68, Roseira de Cima, Jaguariúna, nesta Comarca, os réus adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, os veículos Toyota Hilux, placas CRP1H22, e Hyundai/Tucson, placas FGP6987, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisas que deveriam saber ser produto de crime. Além disso, após adquirirem os mencionados veículos, em data e locais incertos mas nesta cidade e Comarca de Jaguariúna, os réus adulteraram sinal identificador dos veículos Toyota Hilux e Hyundai/Tucson, trocando as placas CRP1H22 e FGP6987 pelas de numeração RBZ1B30 e FCL0D49.

Narrou a denúncia que, os veículos Toyota Hilux, placas CRP1H22, e Hyundai/Tucson, placas FGP6987, foram roubados de seus proprietários, conforme Boletim de Ocorrência nº DX2202-1/2022 e Boletim de Ocorrência nº EC6351-1/2022. Após os crimes, os denunciados os adquiriram e ocultaram, sabendo serem produtos de crime, no exercício de atividade comercial, exercida em residência. Isso porque o fizeram de pessoas que não comprovaram a propriedade dos bens, sem preenchimento da documentação necessária para transferência de veículos. Consta, inclusive, que o veículo Toyota/Hilux apresentava sinais de perfuração por tiro. É certo que o denunciado Anderson mantém em sua residência, no local dos fatos, uma pequena oficina mecânica. Ato contínuo, trocaram as placas dos veículos, retirando-lhe as originais e inserindo as placas de outros veículos, com a clara finalidade de fazer uso dos bens de origem ilícita sem levantar suspeitas das autoridades. Os réus foram presos em flagrante (fl. 5), sendo suas prisões convertidas em preventiva (fl. 133-136).

A denúncia foi recebida (fl. 179), os réus foram citados (fl. 210 e 213) e apresentaram resposta à acusação (fl. 190-197 e 217-219).

Os réus não foram absolvidos sumariamente, tendo sido designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 224-226).

Na audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo, após, os réus interrogados (fl. 243-244).

O Ministério Público apresentou memoriais, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia (fl. 248-251).

A defesa do réu Anderson apresentou memoriais, postulando pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito de estelionato qualificado para o de estelionato simples (fl. 256-261).

A defesa do réu Sander apresentou memoriais, postulando pela absolvição do réu por insuficiência probatória (fl. 263-270).

Eis o relato.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

De início, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor dos réus.

Passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo é parcialmente procedente, vejamos.

DELITO DE RECEPÇÃO QUALIFICADA

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal dos réus, anteriormente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal, por duas vezes, que assim dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Para que o crime se aperfeiçoe é preciso que o fato seja típico e antijurídico e o agente culpável. Assim considerando, é necessário analisarmos a figura típica do delito de receptação.

O delito de receptação, conforme leciona Rogério Greco em seu Curso de Direito Penal Parte Especial V. III, p. 370, encontra-se no rol dos delitos mais praticados pela nossa sociedade, variando desde a simples aquisição de pequenos produtos vendidos por camelôs e ambulantes até as mais impressionantes, cometidas por grandes empresas, que adquirem carregamentos inteiros de mercadorias, roubadas, quase sempre, durante o seu transporte rodoviário.

Nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, pratica o delito de receptação

aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir, ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. No caso do parágrafo primeiro, o crime é qualificado quando cometido no exercício de atividade comercial.

Do tipo penal, observa-se que, para a configuração do delito de receptação dolosa, além de praticar um dos núcleos do respectivo tipo penal, o agente deve ter conhecimento ser a res produto de crime.

A expressão produto do crime, por sua vez, deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo tudo aquilo que for originário economicamente do delito levado a efeito anteriormente.

Por fim, o delito se consuma quando o agente pratica um dos comportamentos descritos acima, ou seja, adquira, receba, transporte, conduza, oculte, coisa que sabe ser produto do crime.

Conjugando a presente análise do tipo legal com as provas produzidas nos autos, podemos concluir, sem qualquer dúvida, que os réus praticaram o delito de receptação em sua modalidade simples, estando devidamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de folha 5; pelos boletins de ocorrência de folhas 13-16, 74-78 e 79-81; pelo auto de exibição e apreensão de folhas 21-22; e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A existência do crime, portanto, é certa.

Do mesmo modo, a autoria e a responsabilidade penal dos réus estão devidamente comprovadas nos autos, pois, vejamos.

Ouvindo em juízo, o réu Anderson negou os fatos. Alegou que não alterou carro nenhum. É aposentado e não pode trabalhar. Faz bicos na sua garagem. Os dois carros não foram adulterados em sua casa. São carros de clientes. Não confere documentação dos carros de seus clientes. Não sabia que os carros eram de receptação, clonados, porque não fazia parte disso. Por volta das 8:30hs da manhã, dois rapazes em um celta prata o chamaram na frente de sua casa. Eles disseram que estavam com uma Tucson soltando ar por baixo da turbina e estourando muito. Por volta das 8:45 da manhã, eles levaram o veículo ao local. Passou o scanner no veículo, tendo sido diagnosticado problema no escapamento. Depois que a Tucson chegou, o réu Sander chegou com uma caminhonete perguntando se poderia trocar o vidro do veículo. Disse que sim. Um motoboy trouxe o vidro que o réu Sander pediu. Explicou para o réu Sander que a caminhonete precisava ficar no local por quatro horas para que a cola do vidro pudesse secar. Colou o vidro e, depois, passou a mexer em um caminhão de um cliente seu, quando foi abordado pelos policiais. Estava apenas trabalhando. Nunca viu o Sander. Após consertar a Tucson, o Sander apareceu pedindo para realizar a troca do vidro. O Sander chegou com a caminhonete. O dono da Tucson chegou com um rapaz em um celta prata. Nunca tinha feito serviço para o Sander antes. O Sander conhece seu pai. Na data dos fatos, tinha um caminhão em que estava fazendo serviço.

Já o réu Sander negou parcialmente os fatos. Alegou que trabalha com venda de veículos há quatro anos. Intermediou a venda da Hilux. Tinha um comprador de Alfenas que estava vindo. Porém a Hilux estava com o vidro quebrado. Foi à oficina para trocar o vidro traseiro do veículo. Havia marcas de bala na caminhonete, mas o antigo vendedor do veículo, que também não era o dono, passando-se como intermediador, chamado Junior veículos. O vidro não estava adulterado. Foi em outras oficinas, mas não faziam esse serviço. Precisava entregar a caminhonete para o comprador naquele dia e foi até à oficina do Dú, que é onde o réu Anderson trabalhava. Encomendou o vidro em Campinas. Quando chegou, a Tucson já estava no local. Ficou esperando o motoboy trazer o vidro. O réu Anderson fez a colagem do vidro. Enquanto a colagem do vidro estava sendo feita, estava com o rapaz comprador em ligação via whatsapp. Mostrou para os policiais as conversas. Em nenhum momento disse que fazia adulteração no veículo. O vidro que foi colocado na caminhonete foi comprado e não estava adulterado. Enquanto esperava o comprador buscar a caminhonete, os policiais apareceram de surpresa. Confessou que o veículo era seu. Pegou o veículo em Santo Antonio de Posse para vender. Pegou no Júlio Veículos.

Tinha o documento e uma procuração para futura quitação. A procuração lhe foi entregue pela manhã no nome do comprador que estaria vindo de Alfenas. A procuração estava dentro do carro. Mostrou a procuração para os policiais. Iria ganhar 10% do valor da venda do carro. Tinha marcado com o comprador do carro naquele local. As conversas estavam todas no seu celular. Mostrou para os policiais. O comprador já estava a caminho desde cedo. Conhecia o comprador como Véio. Já tinha feito negócio com o comprador anteriormente e o conhecia como Véio. O rapaz que lhe passou a caminhonete disse que o dono estava vendendo a caminhonete porque a mulher dele tinha sido vítima de assalto e estaria traumatizada. Não tinha amizade com Anderson. Já tinha feito serviço com o pai do réu Anderson. Chegou ao local por volta de 9 horas. Foi o horário que ligou para o motoboy trazer o vidro. Em que pesem as tentativas dos réus em eximir-se de suas responsabilidades penais, tal versão não se sustenta, uma vez que se encontra isolada nos autos. Pelo contrário, as demais provas constantes nos autos são suficientes para concluirmos que os réus são autores do crime analisado, tendo eles ciência de que os veículos eram de origem ilícita. Isso porque dois veículos produtos de crime foram encontrados dentro da residência do réu Anderson, onde também se encontrava o réu Sander, sendo que as circunstâncias objetivas da conduta dos réus demonstram que eles sabiam da procedência ilícita dos veículos.

Nesse sentido, a testemunha Joel Assis de Campos (policial militar), em juízo, afirmou que se encontrava em patrulhamento pelo município de Jaguariúna. Foram informados pelo rádio que na Rua Goiabeira havia um veículo Toyota Hilux produto de furto que estava abandonado na via. Deslocaram-se para o local e não visualizaram a motocicleta, mas apenas um indivíduo. Este, ao perceber a presença da equipe, demonstrou certo nervosismo. Efetuaram a abordagem de frente ao número 68 da referida rua. Nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo se identificou como Anderson. Durante a abordagem, foi possível visualizar por um vão entre o portão e muro que dentro da casa 68 havia um veículo com as mesmas características do veículo denunciado. Indagou o indivíduo sobre quem morava na casa, tendo ele dito que era ele. Perguntou se era dono da caminhonete. O réu Anderson respondeu que não era dele, mas o dono da caminhonete estava na casa. Indagado, disse que estava fazendo um reparo no vidro traseiro. Disse que estava remarcando e trocando o vidro traseiro. O réu Anderson disse que fazia serviços de funilaria. Indagado sobre a ilicitude da caminhonete, o réu Anderson disse que não sabia, mas que parecia que ela estava com alguns buracos de bala. O réu Anderson franqueou a entrada da equipe. Entraram na garagem da residência e conseguiram abordar o outro réu. O réu Sander foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, no quintal da casa do réu Anderson, havia atrás da caminhonete um veículo Tucson. Conseguiram constatar que a caminhonete era produto ilícito porque ela estava com as placas alteradas, o número de chassi alterado. Porém no interior da caminhonete tinha o CRLV da caminhonete original, que era referente a uma caminhonete que havia sido furtada em Santo Antônio de Posse. A Tucson que estava atrás da caminhonete ostentava placa de um ônix. Foram questionados e Sander acabou por confessar que era ele e mais três rapazes que trouxeram para a casa. Ele era responsável por fazer a adulteração dos veículos porque iria vender o veículo, remarcando-os. Ele estava fazendo primeiro na caminhonete e depois na Tucson. O Sander foi encontrado na garagem dentro da residência. No local, tinham ferramentas, mas não sabe se era destinada a serviços de trocas de vidros. A princípio, o local era uma casa. Não era uma oficina em si. Havia pessoas que moravam no local. Havia algumas ferramentas no local. Não conhecia os réus dos meios policiais. Não viu se havia oficinas próximas ao local. Fora o vidro da caminhonete, não se recorda se havia outras peças de veículos no local. Não se lembra de ter veículos na parte de fora para reparos. O réu Anderson foi categórico em afirmar que não levou os veículos ao local. O réu Anderson afirmou que o réu Sander que tinha levado os veículos e que estava fazendo as adulterações a pedido dele. O réu Anderson lhe disse que quando percebeu a ilicitude do serviço já estava fazendo. O Sander disse que era responsável por intermediar, que conseguia levar os carros para fazer as adulterações de chassi, de motor, esquentar documento, troca de vidros e arrumava

comprador. O réu Sander disse que fazia esse meio de campo, mas disse que não era ele que roubava os carros. O réu Sander disse que era responsável pelos dois veículos que estavam no local. Foi o condutor do flagrante. O réu Sander lhe disse essas coisas no momento da captura. Não sabe o que o réu Sander disse no interrogatório policial porque não acompanhou o ato.

Em sentido semelhante, a testemunha Renato Luiz Santiago Filho (policial militar), em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento por Jaguariúna, quando foi irradiado via COPON que havia uma Toyota Hilux abandonada pela via e era produto de ilícito. Deslocaram-se ao local, onde não encontraram o veículo, mas visualizaram um indivíduo em frente ao número 68 da Rua Goiabeira, o qual apresentou nervosismo. Abordaram o indivíduo, onde visualizaram o veículo com as mesmas características do reportado no interior do número 68. Indagado, o réu Anderson informou que fazia um serviço para um rapaz e que o veículo estava ali somente esperando para que acabasse de fazer o reparo. Perguntaram sobre a ilicitude do veículo e o réu Anderson disse que achava que o veículo era roubado e que o dono do veículo estaria dentro da sua garagem. Entraram na residência e constataram que o réu Sander estava no local e que tinha o veículo Toyota Hilux e atrás uma Tucson. Dentro do veículo Hilux estavam um documento e uma nota fiscal que não condiziam com o chassi e placa que o veículo ostentava. Indagado, o réu Sander disse que era o dono do veículo. O veículo Tucson estava constando com a placa de um ônix. Indagado sobre o veículo Tucson, o réu Sander disse que tinha ido ao local com o veículo e que posteriormente iria fazer a mudança de chassi, de placa e vidro para vender. O morador da residência era o réu Anderson e o réu Sander estava dentro do local. Existiam ferramentas típicas de mecânica no local, mas não pode afirmar se as ferramentas estavam sendo utilizadas para alteração de veículos. Não conhecia os acusados dos meios policiais. Na casa havia mais pessoas, que deveriam ser filhos do réu Anderson. Não se recorda se no local havia mais veículos para serem consertados. Não se recorda se no local havia peças de outros veículos. Se recorda apenas que havia a caixa do vidro da caminhonete que estava sendo trocado. O réu Anderson disse que havia realizado a troca a pedido do réu Sander. O réu Sander falou que havia levado os veículos no local e que iria realizar a troca do vidro que ele havia pagado para o réu Anderson. Não se recorda se havia mecânicas próximas ao local dos fatos. Após a abordagem do réu Sander, foram até a residência dele para pegar documentos, mas não teve problemas na casa dele.

Note-se que as testemunhas de acusação afirmaram que os veículos foram encontrados dentro da residência do réu Anderson, estando o réu Sander em seu interior, havendo ferramentas e peças de veículos no local, tanto que o vidro traseiro da caminhonete Hilux estava sendo trocado.

Ademais, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que, no momento da abordagem, o réu Anderson demonstrou nervosismo com a presença da equipe e que, ao ser indagado sobre o veículo que estaria em sua casa, disse-lhes que achava que o veículo era roubado porque estava com alguns buracos de bala e que o réu Sander teria levado os veículos ao local. Foram uníssonos ao afirmar também que o réu Sander foi encontrado no interior da residência e lhes disse que recebia os veículos e os repassava a terceiro após algumas modificações.

Oportuno registrar que pequenas contradições periféricas não interferem no fato principal. Anoto que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas; ora, como se pôde observar, os depoimentos dos agentes da lei guardaram clara verossimilhança com os demais elementos de provas constantes nos autos.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados; em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos

de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição, e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser configurado nestes autos.

Nesse sentido, não há nos autos qualquer elemento de informação que indique que os policiais militares tenham a intenção de prejudicar os réus, imputando-lhe os crimes descritos na denúncia, sendo de rigor o acolhimento de suas informações como verdadeiras, uma vez que elas foram ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório. Além dos testemunhos policiais, as demais provas produzidas nos autos corroboram as afirmações feitas até o presente momento.

Nesse sentido, conforme auto de exibição e apreensão de folhas 21-22, dois documentos CRLV foram apreendidos dentro da caminhonete Hilux, sendo um referente à placa original (CRP1H22) e outro referente à placa falsificada que se encontrava já colocada no veículo (RBZ1B30), esta pertencente a um veículo similar, porém, do estado de Goiás.

Ademais, na caminhonete Hilux, havia diversas marcas de tiros de arma de fogo, conforme fotografias de folhas 43-51, sendo visível que se tratava de veículo de origem criminosa.

Registre-se que, nesses casos, deve a Justiça valer-se da prova indiciária, que na espécie é farta, aliás como autoriza o artigo 239 do Código de Processo Penal, fazendo uma introspecção na mente do agente e desvendando sua vontade, a partir de suas atitudes ("a prova da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" - Julgados do TACRIM do Estado de São Paulo 96/240, 83/242; RT 629/358). Como sustenta o Ministro Bento de Faria, verbis:

"se o espírito humano, na maioria das vezes, não atinge a verdade senão por argumentos probatórios indiretos, para evidenciar a circunstância ignorada com o nexo da causalidade, ou de identidade específica (Sabatini, Malatesta), não poderia, pois, ser desprezada, nos juízos criminais, a prova indireta, dès que cada vez mais a inteligência, a prudência e a cautela dos criminosos dificultam a prova direta" (Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume 3, página 176, Editora Borsoi, 6ª edição, 1965).

Sobre o tema, ensina Edgard Magalhães Noronha, que o indício

"... é prova indireta, porque a representação do fato a provar se faz através de construção lógica-crítica... O raciocínio indiciário é um silogismo: premissa maior - a proposição geral; premissa menor - o fato ocorrido; conclusão lógica - a prática do delito. Os autores, em geral, exemplificam com o furto - crime em que a prova freqüentemente é indiciária. Um homem, que não é da casa, é visto sair, de madrugada, sobraçando um objeto que não se distingue bem. No dia seguinte descobre-se que dali furtaram uma bandeja. Há indícios de que ele seja o autor. Premissa maior: a experiência, o quod plerumque accidit, mostra que o estranho que desse modo sai de uma casa é ladrão. Essa premissa, como se vê, é abstrata e genérica. premissa menor: foi aquele homem visto nessa situação. É essa premissa concreta, real e particular. Conclusão lógica: é ele o autor do furto praticado naquela madrugada... cremos que diante do sistema da livre convicção do juiz, abraçado pelo Código, a prova indiciária ou circunstancial tem o mesmo valor que as demais. É do que nos dá conta a Exposição de Motivos: "Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra." ("Curso de Direito Processual Penal", Editora Saraiva, 1982, 14ª edição, página 131/2).

Trata-se da utilização do raciocínio dedutivo (embora o legislador tenha empregado o termo "indução" no art. 239 do Código de Processo Penal), como assinala Adalberto José Q.T. De Camargo Aranha, em sua obra específica sobre a prova no Processo Penal. Segundo ele, a dedução:

"é a argumentação que tornam explícitas verdades particulares contidas em verdades universais. O ponto de partida é o antecedente, que afirma uma verdade universal, e o ponto de chegada é o conseqüente, que afirma uma verdade menos geral ou particular contida implicitamente na universal" (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 2ª edição, 1987, página 158).

Tal utilização de tal raciocínio é extremamente válida e eficaz, uma vez que, por

força do princípio da persuasão racional, não existe no ordenamento jurídico pátrio prova absoluta, ou hierarquia entre tais provas, devendo o juiz se ater a todos os fatos dispostos no processo para a formação de sua convicção.

O Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, em acórdão da lavra do Juiz S.C. Garcia, com votos vencedores dos Juizes Bento Mascarenhas e Régio Barbosa, decidiram o que segue abaixo.

"Como se tem sempre entendido, embora o crime de receptação em sua modalidade fundamental exija dolo direto, não se integrando com o dolo eventual (RT 574/378), é plenamente possível demonstrar-se o pleno conhecimento do adquirente quanto à origem criminosa da res através de prova indiciária e circunstancial. Assim, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração. (Julgados TACRIM 96/240, Relator Juiz Nogueira Filho). Em igual sentido RT 629/358.

Essa última decisão colacionada retrata fielmente a hipótese ventilada nestes autos, pois os acusados estavam na posse dos bens subtraídos, tendo os recebido sem qualquer documentação legítima ou testemunho no sentido de atestar sua completa ignorância quanto à origem dos bens; destarte, quanto aos réus, o elenco probatório torna categórico os seus conhecimentos sobre a origem ilícita dos bens.

Com efeito, conforme destacou o E. Juiz Nogueira Filho, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACrim 96/240).

Assim sendo, as provas arroladas aos autos, bem como os demais depoimentos, demonstram com segurança que os acusados estavam de posse dos bens subtraídos, que haviam sido levados até aquela localidade, onde estavam sendo ocultados.

No mais, não há como dar credibilidade às versões apresentadas pelos réus em juízo, porque há notória contradição entre as alegações e as provas constantes nos autos, bom como porque os réus não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova que pudesse servir como indício de suas boa-fé no recebimento e na ocultação dos veículos.

Com efeito, o réu Anderson alegou que o local era uma oficina informal na sua residência e que estava apenas realizando serviços para clientes, inclusive que, no momento da sua abordagem, estaria dentro de um caminhão realizando serviço. Já o réu Sander alegou que recebeu o veículo Hilux de um lojista da cidade de Santo Antônio de Posse e que repassaria a um comprador da cidade de Alfenas que já tinha feito negócio e o conhecia por Véio, havendo inclusive uma procuração no veículo do proprietário para o comprador.

Ora, não foi produzido nos autos nenhuma prova testemunhal ou documental que corroborasse as versões apresentadas. A defesa não postulou pela oitiva do suposto dono do caminhão para o qual o réu Anderson estaria fazendo serviço. Não houve juntada de recibos ou outra prova documental de que o réu Anderson já tenha realizado qualquer outro serviço de mecânica no local. Do mesmo modo, a defesa do réu Sander não postulou pela oitiva do suposto proprietário do Júlio Veículos, de onde o réu alegou ter adquirido a caminhonete. Não juntou aos autos as supostas conversas que teve com o suposto comprador da caminhonete. O réu Sander sequer soube dizer o nome do comprador, indicando apenas um apelido.

Ademais, os policiais militares afirmaram que não se lembram de terem vistos veículos parados ao lado de fora da residência para reparos e, ainda, que o local dos fatos, onde os veículos foram encontrados, era a residência do réu Anderson e, embora tivesse algumas ferramentas, o local não aparentava ser oficina ou algum tipo de estabelecimento comercial, nem mesmo clandestino. Tal afirmação ainda é corroborada pelas fotos de folhas 47-49, pelas quais não se verifica a presença de nenhum caminhão no local dos fatos.

Ainda, a suposta procuração que o réu Sander alegou estar na caminhonete não foi apreendida pelos policiais, não sendo juntada aos autos.

Outrossim, o portão da residência encontrava-se fechado no momento da abordagem, estando o réu Sander no seu interior. Ora, caso se tratasse de um cliente, o portão da residência não estaria fechado com o cliente dentro da casa, onde estava a

família do réu Anderson.

Por fim, o réu Anderson também não demonstrou que o veículo Tucson teria sido levado ao local por outras pessoas em um celta prata. Ora, não há nos autos qualquer demonstração de ligações realizadas entre ele e o suposto cliente. Não há informação de que o suposto cliente tenha deixado número de telefone. E, mais, não há sequer informação do nome do suposto cliente. Ora, um veículo de valor elevado como o do caso não seria deixado em uma suposta oficina informal sem qualquer tipo de garantia ou contato prévio. É ilógico crer que o proprietário de um veículo desses fosse capaz de deixar seu patrimônio no local sem sequer saber quem é o mecânico.

Nesse cenário, o dolo no delito de receptação não pode ser avaliado apenas a partir da narrativa do acusado. Deve ser avaliado em conformidade com as circunstâncias objetivas que envolvem a conduta.

Ressalte-se que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apreendida era produto de crime não afasta a prova do dolo, pois a apreensão do bem em poder do acusado determina a inversão do ônus da prova, impondo-lhe o dever de demonstrar os fatos que alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante das alegações feitas nos interrogatórios dos réus, um ponto em particular salta aos olhos. Os dois réus afirmaram que o vidro traseiro da caminhonete já havia sido trocado e que o Réu Sander estaria no local apenas esperando a cola do vidro secar.

Entretanto, a imagem de folha 47 e 51, capturada após a apreensão da caminhonete, demonstra que o vidro novo ainda não havia sido colado no veículo, demonstrando a patente contradição das alegações dos réus por mais uma vez.

Desse modo, analisando-se todas as circunstâncias em que os réus foram capturados, é patente que o local era a residência do réu Anderson e os réus utilizavam o local para adulterarem os veículos antes de repassarem a terceiro.

Diante do conjunto probatório, ficou bem demonstrado que os réus receberam e ocultaram os veículos Toyota Hilux, placas CRP1H22, e Hyundai/Tucson, placas FGP6987, agindo em unidade de designios, sabendo da origem ilícita dos veículos.

Quanto à qualificadora da receptação no exercício de atividade comercial ou industrial (§1º do artigo 180 do CP), esta não restou configurada. Isso porque, conforme já fundamentado, não há nos autos elementos que demonstrem que o local era uma oficina mecânica em atividade, sequer clandestina, que é requisito para a configuração da qualificadora.

No mais, considerando que os réus, mediante mais de uma ação, consistente em receber e ocultar os veículos Toyota Hilux, placas CRP1H22, e Hyundai/Tucson, placas FGP6987, praticaram dois crimes da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, é caso de reconhecimento da continuidade delitiva, com o aumento de 1/6 na pena final.

DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal dos réus, anteriormente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 331, caput, do Código Penal, por duas vezes, que assim dispõe:

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de folha 5; pelos boletins de ocorrência de folhas 13-16, 74-78 e 79-81; pelo auto de exibição e apreensão de folhas 21-22; e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Insta salientar, que a falta de laudo pericial não implica automaticamente a falta de materialidade do delito. Isso porque a comprovação da adulteração das placas dos veículos pode ser feita por outras provas, como ocorre no presente caso, que a adulteração das placas dos veículos foi comprovada pelas testemunhas policiais e pelo auto de exibição e apreensão dos veículos de folhas 21-22.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

[...] ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - materialidade - boletim de ocorrência e a prova oral confirmando que se trocou placa de automóvel da vítima - placa que é sinal identificador de veículo automotor - adulteração que consistiu na aquisição de placas com veículo com as mesmas características e modelo e depois na substituição do emblema original do veículo Renault Sandero - desnecessidade de laudo pericial - comprovação pela prova testemunhal e confissão do réu que confirme que o veículo estava com as placas trocadas - ausência de materialidade - inocorrência. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1502408-67.2019.8.26.0536; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

RECEPÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DEFENSIVOS.

PRELIMINARES. Inexistência de nulidade na realização de interrogatório antes das oitivas de vítimas e testemunhas quando se tratar de Carta Precatória. Não suspensão da instrução. Inteligência do CPP, art. 222. Falta de laudo de adulteração dos sinais suprida pelos demais elementos de prova. Rejeição. MÉRITO. Absolvição geral. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado. DOSIMETRIA. Afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, no tocante aos delitos do CP, 180, § 1º e art. 311, caput. Penas diminuídas. Sanções bem dosadas no tocante à Lei nº 10.826/03, art. 12, caput. Modificação do regime inicial ao semiaberto, mesmo a ser observado para o resgate do remanescente. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0003723-81.2018.8.26.0362; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)

A existência do crime, portanto, é certa.

A autoria e a responsabilidade penal dos réus não estão devidamente comprovadas nos autos, pois, vejamos.

O crime em questão pune a adulteração do chassi ou sinal identificador e não a posse de veículo com placa adulterada. A acusação logrou provar que os veículos estavam adulterados no momento do flagrante policial, estando eles com placas diversas das originais, porém não provou que os réus adulteraram.

Não é possível no caso, presumir a adulteração, mas somente a posse, sendo certo que é bem possível que tenha recebido os carros para desmanche já com o sinal adulterado.

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus SANDER REINALDO DOS SANTOS CARRARO e ANDERSON ROGÉRIO LUIZ, já qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no art. 180, caput, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP e para ABSOLVER-LOS DO DELITO TIPIFICADO no art. 331, caput, do CP, DO CÓDIGO PENAL, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Em sequência, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

RÉU SANDER

DOS CRIMES DE RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP)

Todas as circunstâncias dos crimes de recepção praticados em continuidade delitiva incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Assim, passo a valorá-las conjuntamente.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, como fator que fuja ao alcance do tipo. O acusado é possuidor de maus antecedentes (fl. 108-109), mas deixo para valorá-los na segunda fase de dosimetria da pena por se tratar de reincidência (Súmula 241 do STJ). Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra

o patrimônio. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências são as normais do tipo. A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu, ao tempo do crime, já tinha sido condenado definitivamente por crime de receptação, tipificado no art. 180 do CP, conforme certidão de folhas 108-109.

Diante disso, aumento a pena em 1/6 e a fixo em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, fixados no mínimo.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento referente à continuidade delitiva dos delitos de receptação (art. 71, caput, do CP).

Desse modo, aplico a pena de um só crime de receptação aumentada de 1/6 e a fixo em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no mínimo.

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fixo a pena definitiva, corporal e pecuniária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no mínimo.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena anteriormente dosada no regime semiaberto, considerando a reincidência e o concurso material de crimes. Inadmissível ainda a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como concessão de suspensão condicional da pena, uma vez que, não se fazem presentes os requisitos objetivos para a concessão dos referidos benefícios.

RÉU ANDERSON

DOS CRIMES DE RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP)

Todas as circunstâncias dos crimes de receptação praticados em continuidade delitiva incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Assim, passo a valorá-las conjuntamente.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, como fator que fuja ao alcance do tipo. O acusado é possuidor de maus antecedentes, uma vez que já foi condenado definitivamente pela prática de outros crimes antes do cometimento deste, conforme folha de antecedentes de folhas 104-107. Assim, utilizo a condenação do processo nº 0004225-63.2014.8.26.0296 nesta fase de dosimetria para elevar a pena-base acima do mínimo legal e deixo para utilizar a condenação do processo nº 1500858-98.2020.8.26.0666 na segunda fase de dosimetria de pena por se tratar de reincidência (Súmula 241 do STJ). Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências são as normais do tipo. A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que aumento a pena base em 1/6 e a fixo em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, fixados no mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu, ao tempo do crime, já tinha sido condenado definitivamente por crime de receptação, tipificado no art. 180 do CP, conforme certidão de folhas 104-107.

Diante disso, aumento a pena em 1/6 e a fixo em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, fixados no mínimo.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento referente à continuidade delitiva dos delitos de receptação (art. 71, caput, do CP).

Desse modo, aplico a pena de um só crime de receptação aumentada de 1/6 e a fixo em

1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixados no mínimo.

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fixo a pena definitiva, corporal e pecuniária em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixados no mínimo.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena anteriormente dosada no regime semiaberto, considerando a reincidência e o concurso material de crimes. Não há elementos suficientes, em um enfoque subjetivo, para avaliar possível progressão de regime nesse momento processual.

Inadmissível ainda a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como concessão de suspensão condicional da pena, uma vez que, não se fazem presentes os

No mais, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, sendo tal medida necessária para a manutenção da ordem pública, bem como para garantia da aplicação da Lei penal, ainda mais com a fixação do regime semiaberto de início de cumprimento de pena. Não há elementos suficientes, em um enfoque subjetivo, para avaliar possível progressão de regime nesse momento processual.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências:

1. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal, se o caso.
2. Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal.
3. Expeça-se certidão de honorários, se for o caso.

P.R.I.C.

Jaguariuna, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA